공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2012-181호 2012. 8. 29.

사 건 번 호 2012카총1843

사 건 명 부천시 노인복지시설공사 입찰참가 2개 건설사의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 태영건설
고양시 일산동구 장항동 868
대표이사 윤○○, 김○○
대리인 변호사 박익수, 최기록, 김민산

2. 벽산건설 주식회사
인천 연수구 송도동 7-50
대표이사 김○○
대리인 변호사 최재원

심의 종결일 2012. 8. 10.

주 문

1. 피심인들은 부천시가 발주한 노인복지시설공사 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자와 투찰가격을 합의함으로써 정해진 낙찰예정자가 낙찰 받을 수 있도록 하는 것과 같이 건설공사 입찰시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 합계 1,468,000,000원

1) 주식회사 태영건설 : 1,175,000,000원
2) 벽산건설 주식회사 : 293,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 태영건설, 벽산건설 주식회사(이하 사업자의 명칭을 표기함에 있어 '주식회사'는 생략하거나 (주)로 약칭하고, 주식회사 태영건설은 '태영건설', 벽산건설 주식회사는 '벽산건설'로만 표기한다)는 건설업을 영위하고 있는 자들로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 사업자에 해당한다.

나. 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 일 반 현 황

(단위: 백만 원, 명)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기 순이익	시공능력 평가순위 1)	상시 종업원수	설립일자
태영건설	2011	39,479	1,656,259	65,187	18,767	19	936	1973.11
	2010	39,479	1,269,301	35,672	15,734	22	898	
	2009	39,479	1,341,927	67,526	43,437	23	890	
	2008	39,479	1,109,226	61,843	46,328	24	816	
벽산건설	2011	200,566	667,454	6,208	△86,976	26	700	1958.11
	2010	200,566	1,347,925	△77,810	△239,518	23	1,081	
	2009	200,566	1,270,219	21,198	24,689	26	1,342	

	2008	200,566	1,075,425	2,634	△24,456	25	1,401	

* 자료출처: 피심인들 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 설계・시공 일괄공사(Design Build) 개요

가) 개념

3 설계・시공 일괄공사(Design Build)[2]란 건설업체가 설계와 시공을 모두 수행하는 공사를 의미한다. 즉 설계・시공 일괄공사 입찰에서 정부는 공사일괄입찰 기본계획 및 입찰안내서만 제시하면, 입찰에 참여하는 건설업체들이 입찰시에 그 공사의 시공에 필요한 설계도면 및 기타 필요한 서류를 작성하여 입찰서와 함께 제출하고 발주처가 이를 평가하여 최종 낙찰자를 결정한다.

나) 입찰 절차

4 설계・시공 일괄공사의 입찰 절차는 크게 ⅰ) 발주처의 입찰공고, ⅱ) PQ(Pre Qualification)심사, ⅲ) 현장설명회 개최, ⅳ) 입찰마감, ⅴ) 설계심의, ⅵ) 가격개찰, ⅶ) 낙찰자 선정 및 계약체결로 진행된다.

5 여기서 PQ(Pre Qualification)심사, 혹은 사전심사란 국가가 발주하는 대형공사(추정가격이 300억 원 이상인 공사, 이 사건 공사는 300억원 미만 공사로 PQ심사가 없음)에 참여할 자격이 있는지 여부를 사전에 심사하는 제도를 의미한다. PQ심사에서는 '경영상태 부문'과 '기술적 공사이행능력 부문'으로 구분하여 심사하는데, 경영상태 부문의 적격 요건을 충족한 자를 대상으로 기술적 공사이행능력 부문을 심사하게 된다.

1) 시공능력평가 순위는 정부·지방자치단체 등 공공 공사 발주자가 시공사를 선정할 때 적정성 판단을 할 수 있는 평가지표 역할을 하는데, 개별 건설사들의 최근 3년간 건설공사 실적, 경영상태, 기술능력, 신인도 등이 취합되어 산출된다.
2) 건설업체가 설계와 시공을 한꺼번에 하여 구조물을 완성하므로, 발주자는 구조물 완성 이후 열쇠만 돌리면 된다는 의미로 '턴키(Turn Key)공사'라고 하기도 한다.

6 설계·시공 일괄공사의 설계는 크게 기본설계와 실시설계로 나뉜다. '기본설계'란 입찰시 발주처에 제출하는, 즉 'v) 설계심의' 단계에서 제출하는 설계를 의미하고, '실시설계'란 입찰에서 낙찰[3]된 이후 실시하는 설계를 의미한다.

7 이에 따라 설계·시공 일괄 공사 입찰에서 낙찰자를 결정함에 있어 가격 이외의 설계에 대한 평가가 반드시 필요하게 되고, 그 평가 방법에 따라 낙찰자 결정 방식도 5가지[4]로 구분된다.

8 낙찰자 결정 방식 중 가중치 기준방식은 설계점수 80점 이상의 설계적격자 중 설계점수와 가격점수에 일정한 가중치를 부여하여 평가한 후 총점이 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다.

9 예를 들어 아래 <표 2>와 같이 설계점수가 80점 이상인 '갑', '을', '병' 중 조정점수(=설계가중치 점수 + 가격가중치 점수[5])가 제일 높은 '갑'이 낙찰자로 결정된다.

<표 2> 설계점수 조정 방식의 예시

입찰사	설계가중치(설계점수)	가격가중치(투찰가격)	합계	낙찰자
갑	54(90점)	37.71(3,500억 원)	91.71점	○
을	51(85점)	38.82(3,400억 원)	89.82점	
병	48(80점)	40(3,300억 원)	88.00점	
정	42(70점)	미개봉		탈락

2) 부천시 노인복지시설공사 개요

가) 입찰방식

10 조달청에서 2007. 6. 30. 입찰 공고한 경기도 부천시 발주 '노인복지시설 건립공사'(이하 '이 사건 공사'라 한다)는 설계·시공 일괄 공사로서 추정금액은 22,680백만

3) 이에 따라 턴키공사에서 '낙찰자'를 '실시설계 적격자'라고 한다.
4) 설계적합 최저가 방식, 입찰가격 조정방식, 설계점수 조정방식, 가중치 기준방식, 확정가격 최상설계 방식 등이다.
5) 가격가중치 점수=가중치 × (최저입찰가격/입찰가격)

원[6]이고 낙찰자 결정방식은 '가중치 기준 방식'(설계점수 50%, 가격점수 50%)으로 입찰이 진행되었다.

11 또한 이 사건 공사는 경기 지역 업체의 출자비율이 40% 이상이 되도록 하였기 때문에, 태영건설(60%, 괄호안은 '지분율'을 의미한다. 이하 같다)은 (주)케이씨씨건설(40%, 이하 '케이씨씨건설'이라 한다.)과 컨소시엄을 구성하였다. 한편 벽산건설(60%)은 경기 지역업체인 에스알건설(주)(40%)와 컨소시엄을 구성하여 입찰에 참여하였다.

나) 입찰절차

12 이 사건 공사의 입찰진행 경과는 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 이 사건 공사의 입찰진행 경과

입찰 공고일	현장설명회	기본도서 제출일	입찰마감일	적격심사 및 실시설계 낙찰자 선정	본공사 계약 및 착공
'07.6.30.	'07.7.11.	'07.9.3.	'07.9.4.	'07.10.29.	'07.12.6.

* 설계적격 심의 세부일정
  - ○ 업체 사전설명회 개최 및 기술위원 추천・선정 : '07.10.2.
  - ○ 기술위원회 개최계획 통보 및 설계도서 배부 : '07.10.3.
  - ○ 기술위원 의견 상충 여부 확인 : '07.10.15.
  - ○ 기술위원 개최 및 공통질문 항목 통보 : '07.10.16.
  - ○ 공통질문 답변서 및 설계 설명서 제출 : '07.10.24.
  - ○ 평가위원 섭외순서 추첨 및 선정 : '07.10.25.
  - ○ 설계적격심의회 개최 : '07.10.25.

다) 낙찰결과

13 이 사건 공사의 경우 2007. 10. 29. 개찰한 결과, 아래 <표 4>와 같이 태영건설이 낙찰자(실시설계 적격자)로 선정되었다.

6) 건축공사 예정금액 22,680백만 원은 추정가격 20,618,181,820원 + 부가가치세 2,061,818,180원으로 계산된다.

<표 4> 이 사건 공사의 실시설계적격자 선정 내역

입찰자	입찰금액(50점)			설계점수 (50점)	평점 (100점)	비고
	투찰금액 (백만 원)	추정금액대비 투찰율(%)	가격점수			
태영건설	21,543	94.99	49.98	44.80	94.78	선정
벽산건설	21,534	94.95	50.00	41.50	91.50	

라) 도급계약

14 태영건설 컨소시엄과 부천시는 2007. 12. 6. 태영건설의 투찰금액과 같은 21,543 백만 원(부가가치세 포함, 이하 '부가가치세'는 '부가세'로 약칭한다)으로 이 사건 공사 계약을 체결하였다[7].

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 합의내용

15 피심인들은 2007. 6. 30. 부천시가 공고한 '노인복지시설공사'의 입찰에 참여하면서 태영건설의 낙찰을 위해, 이 사건 공사의 입찰이 유찰되지 않도록 벽산건설의 형식적 입찰 참여(소위 '들러리' 입찰 참여) 및 투찰가격을 사전에 합의하였다. 이를 구체적 행위사실 별로 살펴보면 아래와 같다.

가) 형식적 입찰 참여 등 제안

7) 이후 태영건설 컨소시엄과 부천시는 3차례의 변경계약을 거쳐 23,611백만 원(부가세 포함)으로 최종 변경계약을 체결하였다.

16 피심인 태영건설의 이백래 전무[8][9]는 2007. 7. 25. 경 피심인 벽산건설의 김동수[10] 이사에게 이 사건 공사의 컨소시엄 참여(당시 태영건설은 케이씨씨건설과 컨소시엄을 구성한 상태[11])를 제안하고 이후 서울 여의도 소재 태영건설의 사무실에서 모임을 갖고 컨소시엄 구성을 논의하였으나, 같은 해 8. 27. 같은 장소에서 이 사건 공사가 손실이 불가피하므로 벽산건설이 주관사가 되어 이 사건 공사의 입찰에 참가하든지 아니면 컨소시엄에서 탈퇴하고 벽산건설이 입찰에 형식적으로 참여하여 이 사건 공사의 유찰을 막아줄 것을 제안하였다.

17 이러한 사실은 첫째, 아래 <표 5>와 같이 벽산건설 김동수 이사의 2009. 10. 17.자 자필 진술서를 통해 확인할 수 있다.

<표 5> 벽산건설 김동수 이사 자필 진술서(발췌)(심사보고서 소갑 제17호증)[12]

8) 직위는 관련 행위사실 당시의 직위를 기준으로 기재한다(이하 같다).

9) 태영건설 이백래 전무는 2002.2.15. 입사, 2011.5.31.부로 퇴사하였다. 2002년경 건축영업담당 임원이었으며, 2006년경 전무로 승진(부본부장, 실질적으로 본부장 역할을 하였으나 등기임원은 아님), 2009년경 본부장으로 승진하였고, 이 사건 공사와 관련하여 주요 의사결정을 하였다고 진술하였다(소갑 제21호증).

10) 벽산건설 김동수 이사는 1985. 1월초에 입사, 20 여년 간 현장근무를 하였고, 2005년부터 본사에서 민간부문 영업, 2006년부터 2007년경까지 공공부문 영업, 2008년부터 재개발 및 송도신도시 수주영업을 하였으며, 1988년경 대리, 1992년경 과장, 1995년경 차장, 1999년경 부장, 2007년경부터 영업이사(등기임원 아님)를 맡아왔다고 진술하였다(소갑 제18호증). 벽산건설 김동수 이사는 이 사건 공사와 관련하여 팀장역할을 하였다.

11) 태영건설 2007.7.4. 공사입찰 관련 내부문서를 통해 태영건설과 케이씨씨건설이 컨소시엄을 구성한 상태였거나 구성할 예정임을 확인할 수 있다(소갑 제3호증).

12) 이하에서 심사보고서상 증거자료를 인용하는 경우에는 소갑 제 몇 호증 식으로만 기재하고, '심사보고서', '발췌'라는 표현은 생략한다.

본인은 2007. 7. 25. 경 태영건설의 이백래전무로부터 전화를 본건공사의 입찰과 관련하여 컨소시엄에 참여할 것을 제의받았습니다. 당시 태영건설은 이미 KCC건설과 컨소시엄을 구성하여 본건 공사의 입찰에 참여하기로한 상황이었습니다.

이후에 본인과 태영건설의 이백래전무가 여의도에 있는 태영건설의 사무실에서 만남을 갖고 본건공사의 입찰에 컨소시엄을 구성하여 참여 한다는 내용의 합의를 하였습니다.

그런데 태영건설의 이백래 전무가 2007. 8. 27. 경 본인에게 만나자고 전화를 하였고, 이어서 나와 본인이 같은날 여의도에 있는 태영건설의 이백래전무 사무실을 방문하였습니다.

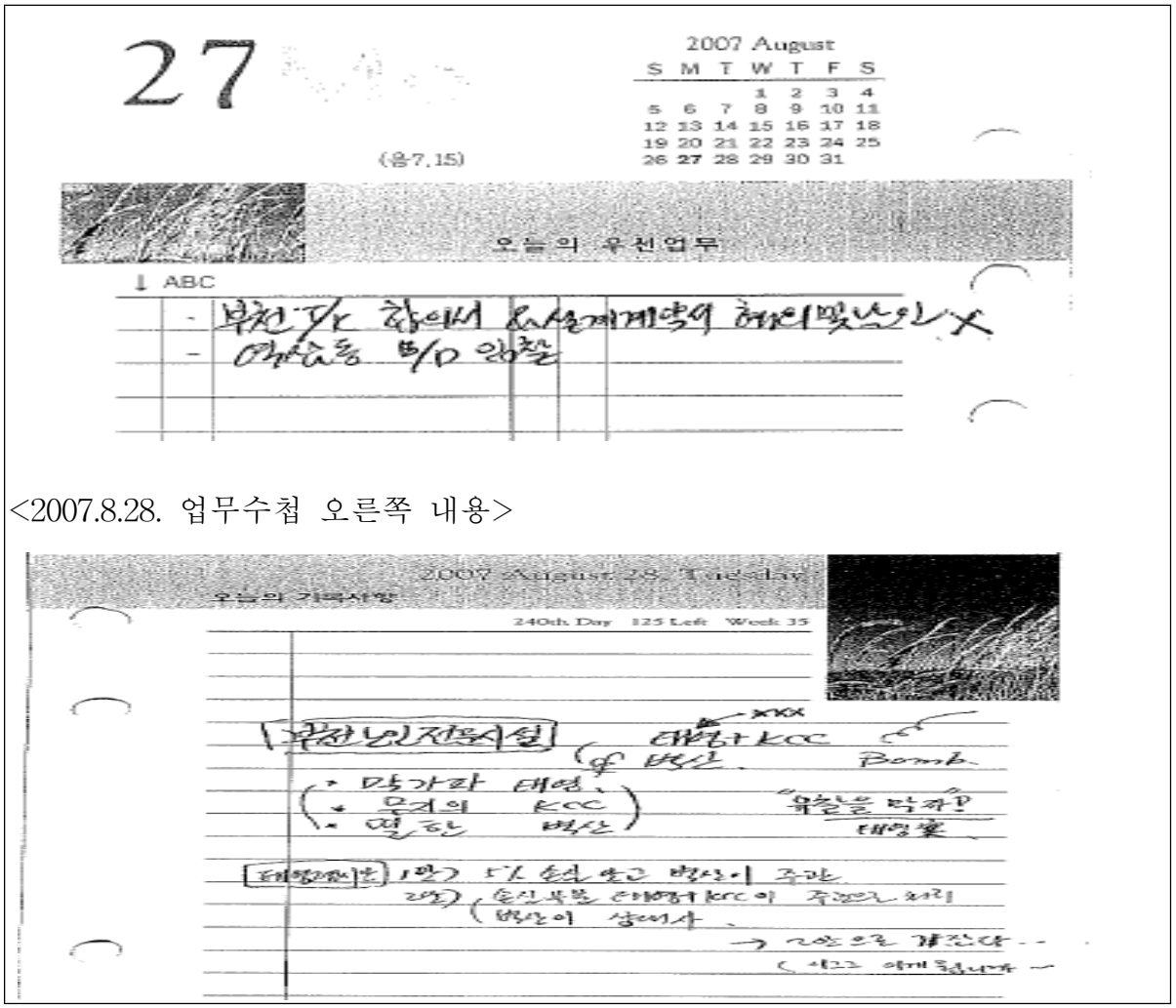
이백래전무는 본인에게 본건공사의 실행금액이 공사관리비를 제외하고도 발주예정금액의 105%에서 106%이기 이르므로 손해가 불가피하게 발생한다는 취지로 말을하면서 태영건설과 KCC건설만의 컨소시엄에 당사가 들러리 업체로 참여해 줄 것을 제안하였습니다.

18 둘째, 아래 <표 6> 및 <표 7>과 같이 벽산건설의 이종엽[13] 차장의 업무수첩 및 진술을 통해서 확인할 수 있다.

<표 6> 벽산건설 이종엽 차장 업무수첩(소갑 제4호증)

<2007.8.27. 업무수첩 왼쪽 내용>

13) 벽산건설 이종엽 차장은 1991. 12월경 입사, 1996년경 대리, 2001년경 과장, 2005년경 차장, 2010년경 부장으로 승진하였고, 2005. 5월경부터 영업업무를 맡아 현재까지 계속하고 있으며, 이 사건 공사와 관련하여 실무를 담당하였다고 진술하였다(소갑 제19호증).



<2007.8.28. 업무수첩 오른쪽 내용>

<표 7> 벽산건설 이종엽 차장 진술내용(소갑 제19호증)

문) 이 건 공사의 입찰에 참여하기 위하여 벽산건설은 언제부터 어떠한 준비를 하였습니까? 답) 2007.5월경 송재은 부장과 그 당시 차장인 제가 설계사무소인 무영종합건축사무소와 함께 설계방안을 협의하는 등 입찰참가를 위한 사전준비를 하고 있었습니다. 하지만 김동수 이사가 2007년 1월경 영업팀장으로 발령을 받아 왔고, 영업팀장으로서 관공사 턴키입찰에 대해 초기부터 관여를 한 공사는 이 건 공사로 기억됩니다. 문) 이 공사의 입찰에 참여하기 위하여 벽산건설이 준비한 것은 주관사로 입찰하기 위한 것입니까. 답) 예, 맞습니다. 문) 그런데 (주)태영건설(이하 “태영건설”이라 한다.)과 어떻게 컨소시엄을 구성하게 되었습니까. 답) 2007.7.11. 이 건 공사의 현장설명회 후 벽산건설의 김동수 이사가 태영건설의 정양승 이사 및 이백래 전무와 함께 컨소시엄의 구성에 대하여 논의하였던 걸로 알고 있

습니다.

(이때 진술인에게 “업무수첩”을 보이고 이를 열람하게 하다.)

문) 진술인이 작성한 업무수첩 내용이 맞는지 확인해주십시오.
답) 예, 맞습니다.

문) 진술인 본인이 작성한 업무수첩의 내용에 대하여 잘 기억하고 계십니까.
답) 예, 기억합니다.

문) 업무수첩의 내용은 주로 왼쪽에 기입하는 내용과 오른쪽에 기입하는 내용이 있는데 어떠한 차이가 있는지 말씀해주시기 바랍니다.
답) 왼쪽의 사항은 오늘 해야 할 일을 주로 기입하고, 오른쪽은 오늘 한 일을 기입합니다.

문) 진술인의 업무수첩 내용 중 2007.8.27. 왼쪽에 기입된 “부천T/K 합의서&설계계약서 협의 및 날인 ×”라고 기재된 내용을 설명하여 주시기 바랍니다.
답) 2007.8.27. 왼쪽에 기입된 내용은 부천T/K는 부천시가 발주한 노인복지공사의 턴키공사를 의미하며, 2007.8.27일에 이 건 공사와 관련하여 컨소시엄 구성 합의 및 설계용역 계약서 날인을 하기로 예정되어 있었다는 의미이며, X표시는 예정된 대로 하지 못하였다는 의미입니다.

문) 왜 예정대로 컨소시엄 구성 합의 및 설계용역 계약이 이루어지 못한 이유를 알고 있습니까.
답) 벽산건설(여의도 소재)의 김동수 이사가 태영건설(여의도 소재)을 방문한 후 돌아와서 설계용역 계약서 날인을 중지하고 태영건설 쪽에서 이 건 공사의 실행원가율이 105~106%로 좋지 않다고 하니 검토하라고 지시하였습니다.

(중 략)

문) 진술인의 업무수첩 내용 중 2007.8.28. 오른쪽에 기입된 “유찰을 막자! 태영案”, “태영제시안 1안) 5% 손실안고 벽산이 주관, 2안) 손실부분 태영+KCC이 주관으로 처리 - 벽산이 상대사”, “2안으로 가잔다....이그그 이게 뭡니까~”라고 기재된 내용을 설명하여 주시기 바랍니다.
답) 2007.8.28. 팀 회의 때 기재한 내용입니다. 팀 회의 때 김동수 이사가 태영건설에서 1안으로 이 건 공사가 5% 손실이 불가피하니 벽산이 이 건 공사의 컨소시엄의 주관사로 하던지, 아니면 2안으로 손실부분을 감수할테니 태영건설과 케이씨씨건설이 주관으로 처리하고 유찰을 막기 위해 벽산이 들러리로 서주는 것이 어떤지 제안을 하였다는 내용입니다. 팀 회의 때 김동수 이사는 손실이 나는 공사에 입찰을 참가할 수 없으니 2안으로 가자고 하였다는 내용입니다.

문) 2007.8.28. 이 건 공사와 관련된 팀 회의에서 김동수 이사와 실무자 간에는 어떠한 논의를 하였습니까. 답) 실무자 입장에서는 2개 안에 대하여 모두 반대하였습니다. 다만 김동수 이사가 2안으로 가자고 하여 어쩔 수 없었습니다. 문) 그러면 2안이라는 것이 벽산건설이 이 건 공사의 입찰에서 형식적으로 참여해야 한다는 의미입니까. 답) 예, 맞습니다.

19 셋째, 아래 <표 8>과 같이 태영건설 이백래 전무의 진술 중 ① 전략적으로 이 사건 공사를 수주하여 실적을 많이 쌓을 필요가 있었다고 한 점, ② 벽산건설이 입찰에 참여하지 않았다면 유찰되었을 것이라고 한 점, ③ 필요한 경우 적과의 동침이 가능하다고 실무자에게 지시하였다고 한 점, ④ 이 사건 공사의 예상실행금액이 좋지 않았다고 한 점 등에 비추어 볼 때 위 사실을 확인할 수 있다.

<표 8> 태영건설 이백래 전무 진술내용(소갑 제21호증)

문) 진술인은 이 건 공사의 입찰을 위하여, 어떠한 업무를 맡아서 합니까. 답) 주요 의사결정을 하였습니다. 문) 이 건 공사의 입찰을 위하여 각 부서별 담당자가 어떻게 되며, 어떠한 업무를 맡아서 하게 됩니까. 답) 2007년경 이 건 공사를 위해 건축영업팀 정양승 이사, 정진영 차장, 이종우 과장이 있습니다. 견적팀에는 김학정 부장이 담당하였습니다. 문) 진술인은 이 건 공사의 입찰과 관련하여, 2007.7.25.경 벽산건설의 김동수 이사에게 컴소시엄 서브사로 참여할 것을 제안하거나, 실무자로부터 이 건 공사의 컴소시엄 서브사로 벽산건설을 참여시키로 한다는 사실을 보고받은 사실이 있습니까. 답) 본인은 김동수 이사에게 이 건 공사의 입찰과 관련하여 직접적으로 컴소시엄 서브사로 참여하도록 제안한 사실은 없습니다. 다만 실무자들끼리는 이러한 논의를 할 수 있다고 봅니다. 문) 그 당시 실무자라고 한다면 누구라고 할 수 있습니까. 답) 그 당시 김동수 이사라고 한다면 정양승 이사와 얘기하였다고 보면 됩니다. 문) 이 건 공사의 예상 실행금액은 어떠하였습니까. 답) 이 건 공사의 예상 실행금액이 당초에는 발주예정금액의 115%가 넘었고, 줄이고 줄여도 발주예정금액의 100%를 넘었습니다. 그 만큼 이 건 공사의 실행금액이 좋지 않았습니다. 다만, 예상 실행금액이 나쁘다고 하더라도 향후 고령화 사회 등을 위해

태영건설의 병원 등의 실적을 쌓을 필요가 있어서 이 건 공사의 수주가 필요했습니다.

문) 진술인은 이 건 공사의 낙찰을 받기 위하여 실무자에게 어떠한 지시를 하였습니까.
답) 본인은 정양승 이사(당시 건축영업팀장)에게 이 건 공사의 실행금액이 좋지 않으니 최대한 낙찰금액에서 적자가 나지 않도록 관리하고, 설계부분에 있어서도 경쟁력이 있는 설계를 할 것을 지시하였습니다. 다만 필요한 경우 적과의 동침도 가능하고 이 건 공사의 실적이 필요하니 주관사를 고집할 필요가 없지만 최대한 동 지분으로 가져갈 필요가 있다고 지시하였습니다.

문) 당시 이 건 공사의 입찰에서 벽산건설이 입찰에 참여하지 않았다면, 이 건 공사는 당시의 상황을 보았을 때 유찰이 되는 것입니까.
답) 예, 당시 벽산건설이 참여하지 않았다면 유찰되었을 겁니다.
문) 진술인은 이 건 공사의 수주가 필요하였습니까.
답) 본인은 태영건설이 앞으로 고령화 사회 도래시 많은 수요가 예상되는 병원, 노유자시설 등을 선점할 필요가 있다고 생각하였고, 전략적으로 이 건 공사를 수주하여 실적을 많이 쌓을 필요가 있었습니다.

나) 형식적 입찰 참여 수락[14]

20 피심인 벽산건설은 2007. 8. 28. 경 장래에 턴키공사를 수주할 때 피심인 태영건설이 많은 도움을 줄 것이라는 기대를 하고 태영건설의 제안을 수락하였으며, 같은 해 8. 30.경 내부보고 후 같은 해 9. 3.경 최종결재를 통해 이 사건 공사 참여를 확정하였다.

21 이러한 사실은 첫째, 아래 <표 9>와 같이 벽산건설 김동수 이사의 2009. 10. 17.자 자필 진술서를 통해 확인할 수 있다.

<표 9> 벽산건설 김동수 이사의 자필 진술서(소갑 제17호증)

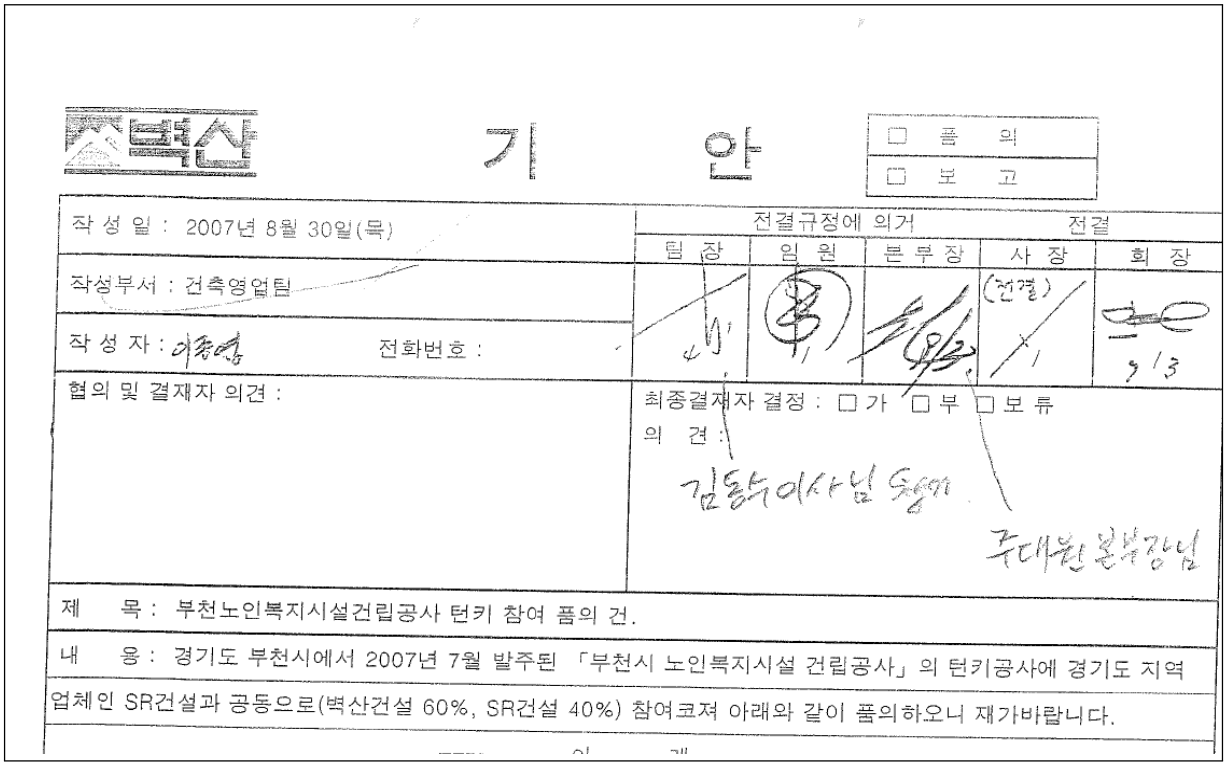
본인은 이백래 전무의 제안을 받은 후 당사의 주대원 본부장에게 보고하였고 주대원 본부장은 이백래 전무와 전화통화를 하는 등의 협의를 한 후 2007. 8. 28. 경 본건 공사에 들러리업체로 참여하기로 결정하였고 같은 달 30.일 들러리 참여를 최종 확

14) 태영건설의 이백래 전무 및 이 사건 공사의 팀장인 정양승 이사, 벽산건설의 주대원 본부장 및 이 사건 공사의 팀장인 김동수 이사는 서로 대학교 같은 과 선후배 관계로서 평소 친분이 있음을 인정하고 있다(소갑 제16호증, 소갑 제18호증, 소갑 제21호증).

정하였습니다. 당사가 들러리 참여를 결정한 이유는 태영건설이 턴키공사 분야에서 메이저 건설업체와 같은 지위·경험을 가지고 있어 당사가 장래에 턴키공사를 수주하는데 태영에서 당사에 많은 도움을 줄 것으로 기대하였기 때문이고 (뒷부분 생략)

22 둘째, 아래 <표 10> 및 <표 11>과 같이 벽산건설의 내부결재문서 및 벽산건설 주대원 본부장[15]의 진술을 통해 이 사건 공사가 정상적인 입찰참여가 아닌 형식적 입찰참여임을 확인할 수 있다.

<표 10> 벽산건설 내부결재 문서(소갑 제5호증)



벽산 기 안

□ 품 의	
□ 보 고	

작 성 일 : 2007년 8월 30일(목)	전결규정에 의거				전결
	팀 장	임 원	본부장	사 장	회 장
작성부서 : 건축영업팀				(전결)	
작 성 자 : 이종영 전화번호 :					
협의 및 결재자 의견 :	최종결재자 결정 : □가 □부 □보류 의 견 : 김동식이사님 동의 주대원 본부장님				

제 목 : 부천노인복지시설건립공사 턴키 참여 품의 건.

내 용 : 경기도 부천시에서 2007년 7월 발주된 「부천시 노인복지시설 건립공사」의 턴키공사에 경기도 지역업체인 SR건설과 공동으로(벽산건설 60%, SR건설 40%) 참여코져 아래와 같이 품의하오니 재가바랍니다.

<표 11> 벽산건설 주대원 본부장 진술내용(소갑 제16호증)

문) 벽산건설의 경우 턴키공사를 시작할 경우 언제쯤 팀장이 본부장께 보고를 하게 됩니까.

15) 벽산건설 주대원 본부장은 1978.9.1.자로 입사하여 약 30년을 근무한 후 2008.3.31.경 퇴사하였다. 1992년 이사 승진, 2004년경 본부장 승진을 하였으며, 현장관리, 영업 등 업무총괄을 담당하였다. 주로 규모가 큰 턴키공사에 한해 업무총괄을 하고 이 사건 공사와 같이 소규모 턴키공사는 팀장 중심으로 업무를 한다고 진술하였다(소갑 제16호증).

답) 팀장이 입찰공고 후 한달정도 이내에 설계사무소를 선정하여 서면보고를 하게 됩니다.

문) 벽산건설의 경우 턴키공사에 있어서 팀장의 역할은 무엇입니까.
답) 팀장이 입찰공고를 확인 후 입찰참가, 비용지출, 설계사무소 선정 등을 하여서 기안을 하면 본부장 결재, 사장결재를 받게 됩니다. 사후에는 팀장이 실질적인 일을 추진합니다. 따라서 턴키공사 입찰에 참여한다 안한다만을 본부장이 결정하고 나머지는 거의 팀장 전결이라고 보면 됩니다.

문) 진술인은 이 건 공사의 입찰참여를 결정한 사실이 있습니까.
답) 예, 있습니다. 참여를 결정하였습니다.

(진술인에게 벽산건설 "내부 기안 문서"를 열람케 하다.)

문) 진술인은 이 건 공사와 관련하여 내부 기안 문서에 결재를 한 사실이 있습니까.
답) 예, 있습니다. 2007. 9.3일에 사인을 하였습니다.

문) 진술인은 내부 기안 문서 결재가 이 건 공사의 도서제출일인 2007.9.3.경에 하였습니다. 이러한 경우가 통상적으로 있는 경우가 있습니까.
답) 본 기안문서는 턴키공사를 시작할 때 팀장이나 실무자가 기안하는 문서로 이 문서의 결재가 나야지만 업무추진을 할 수 있는 것입니다. 하지만 이 기안문서를 봐서는 투찰일 하루 전에 결재를 하였던 걸로 봐서는 정상적인 업무추진이 아니었었던 걸로 생각됩니다.

문) 진술인은 이 건 공사와 관련하여 결재문서에서 어떠한 문제점이 있습니까.
답) 본 기안문서는 턴키공사를 시작하기 위한 첫 문서입니다. 따라서 투찰일 며칠 전에 기안이 되고 투찰 하루 전에 결재가 난 것은 정상적인 것은 아닙니다.

23 셋째, 아래 <표 12>와 같이 벽산건설 이종엽 차장의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 12> 벽산건설 이종엽 차장 진술내용(소갑 제19호증)

문) 이 건 공사의 입찰에 대한 실무자로서 이 건 공사의 유찰을 막기 위한 벽산건설의 형식적 입찰 참여라는 사실을 알고 있었습니까.

답) 예, 알고 있었습니다. 다만 이 건 공사의 입찰에서 처음부터 형식적 입찰을 준비한 것은 아니었습니다. 그런데 2007.1월경 팀장이 김동수 이사로 바뀌면서 태영건설과 접

촉이 시작되었고, 이후 태영건설과 컨소시엄의 서브사로 가자고 김동수 이사가 지시하였으나, 2007.8.28일경 김동수 이사가 이 건 공사는 손실이 불가피하니 컨소시엄에서 탈퇴하고 유찰을 막기 위해 태영건설의 상대사로 형식적 입찰참여 준비를 지시하여서, 이를 준비하는 과정에서 벽산건설의 형식적 입찰 참여라는 사실을 알게 되었습니다.

다) 형식적 입찰 준비

24 피심인 태영건설 이백래 전무는 피심인 벽산건설에게 들러리 참여를 제안하면서 들러리 업체용 설계사무소로 준비하고 있던 유일건축사사무소(주)(대표이사 임해인, 이하 '유일'이라 한다)를 소개하여 주었고, 벽산건설과 유일은 입찰탈락시 부천시에서 지급하는 설계보상비 내에서 설계용역 계약을 하기로 하였다. 또한 투찰일인 2007. 9. 4. 태영건설에서 투찰가격을 벽산건설에게 미리 정해주었다.

25 이러한 사실은 첫째, 아래 <표 13>과 같이 벽산건설 김동수 이사의 2009. 10. 17.자 자필 진술서를 통해 확인할 수 있다.

<표 13> 벽산건설 김동수 이사 자필 진술서(소갑 제17호증)

태영건설의 이사직에 전부는 당사에게 들러리 참여를 제안하면서 태영건설에서 들러리업체용 설계사무소로 준비하고 있던 유일건축사 사무소를 소개하여 주었고, 당사는 유일건축사사무소와 편의적인 설계용역계약을 하였습니다.

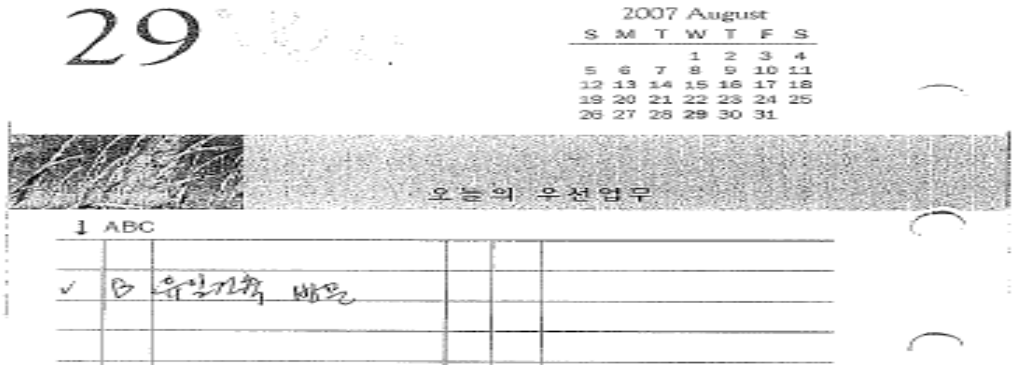
설계용역비는 부천시에서 입찰 참가자에게 지급하는 설계 보상비를 기준으로 하였습니다. 왜냐하면 설계보상비를 기준으로 하는 것의 당사에서 실제로 설계비로 지출하는 금액은 전혀없기 때문입니다.

당사는 본건 공사의 입찰일인 2007. 8. 4. 태영건설에서 이미 ~~결정~~ 정해진 금액인 21,534,000,000원으로 입찰에 참가 하였고, 태영건설은 21,543,000,000원으로 입찰에 참가 하였습니다.

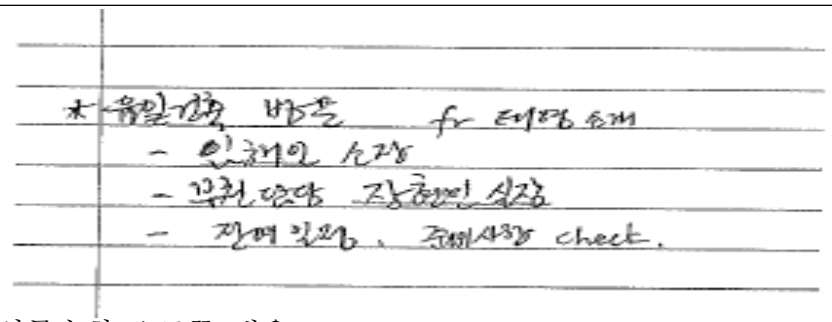
26 둘째, 아래 <표 14> 및 <표 15>와 같이 벽산건설 이종엽 차장의 업무수첩 및 진술을 통해서 확인할 수 있다.

<표 14> 벽산건설 이종엽 차장 업무수첩(소갑 제4호증)

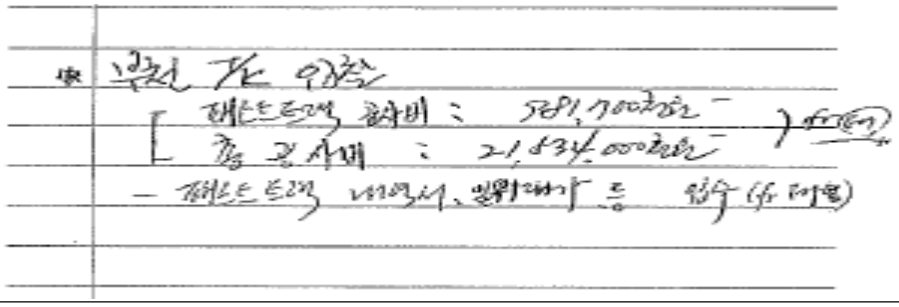
<2007.8.29. 업무수첩 왼쪽 내용>



<2007.8.29. 업무수첩 오른쪽 내용>



<2007.9.4. 업무수첩 오른쪽 내용>



<표 15> 벽산건설 이종엽 차장 진술내용(소갑 제19호증)

문) 이 건 공사의 형식적 참여를 위하여 태영건설에서 어떠한 도움을 준 사실이 있습니까. 답) 2007.8.28. 팀 회의 때 김동수 이사가 태영건설이 소개해준 설계용역회사인 유일건축사사무소를 다음날 방문할 것을 지시하였습니다. 따라서 업무수첩에 2007.8.29. 왼쪽에 오늘 해야 할 일로 유일건축 방문을 기재하였습니다. 문) 진술인의 업무수첩 내용 중 2007.8.29. 오른쪽에 기입된 “유일건축 방문 fr 태영소개 - 임해인 소장, - 부천담당 장현민 실장, -잔여일정, 준비사항 check”라고 기재된 내용을 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 2007.8.29. 유일건축 방문 fr 태영소개의 의미는 태영건설이 소개하여 준 유일건축사사무소를 실제로 방문하였다는 의미입니다. 임해인 소장은 유일건축사사무소의 대표이고, 이 건 공사의 입찰과 관련된 설계담당은 장현민 실장이라는 의미입니다. 잔여일정 및 준비사항 check는 기본설계도서 제출 일정과 기본설계 심의와 관련된 일정 등을 체크한다는 의미입니다. 문) 진술인은 2007.8.29. 유일건축사사무소(이하 “유일”이라 한다.)를 방문하여 유일의 담당자 등과 어떠한 논의를 한 것이 있습니까. 답) 입찰일정 체크 이외에는 별다른 논의를 하지 않았습니다. 문) 진술인은 2007.8.29. 유일을 방문하였을 때 태영건설로부터 소개받았다는 사실을 유일이 알고 있었습니까. 답) 예, 알고 있었습니다. 유일의 임해인 소장이 태영건설의 소개로 왔다는 사실을 알

고 있었습니다.

문) 유일의 담당자 등이 이 건 공사의 설계와 관련하여 진술인에게 어떠한 논의를 한 사실이 있습니까.
답) 설계방향 등과 관련하여 하여서는 어떠한 논의도 한 적이 없으며, 유일이 이미 설계가 다 되어 있어서 기본설계도서를 제출할 수 있는 일정과 관련된 논의만 하였습니다.

문) 통상 입찰일을 4일 정도 남겨두고 시공사와 설계사사무소 간에 기본설계와 관련된 설계착수 등을 논의하는 경우가 있습니까.
답) 일반적으로 없습니다. 아마 이 건 공사의 입찰의 경우 태영건설이 유일과 사전에 논의를 하였기 때문에 4일밖에 남지 않은 상황에서도 유일이 기본설계 등을 준비할 수 있었다고 생각됩니다.

문) 입찰탈락시 지급하는 설계보상비는 어떻게 추정한 것입니까.
답) 김동수 이사가 설계보상비가 1억원 정도 나올 것이라고 지시하였습니다.

문) 이 건 공사의 입찰 탈락후 설계보상비는 실제로 1억원(부가세 별도)을 지급하였습니까.
답) 아닙니다. 부천시에서 2008.4.21.경에 입찰탈락자에 설계보상비가 82,500천원으로 통보되었습니다. 이에 따라 유일과 기본설계용역비를 82,500천원(부가세 포함)으로 하는 설계용역계약을 2008.4.21.경 이후에 다시 체결하였고, 유일도 벽산건설에게 2008.6.24. 기본설계용역비를 청구하였습니다. 다만 다시 계약한 설계용역계약서의 일자는 이 건 공사의 대한 입찰이전인 2007.7월경으로 소급하여 체결한 걸로 알고 있습니다.

문) 벽산건설과 유일과 당초와 다르게 설계보상비를 약 17,500천원(부가세 포함)정도 감액하여 지급하였는데, 이와 관련하여 유일의 이의제기는 없었습니까.
답) 별도의 이의제기가 없었던 걸로 압니다. 그 이유는 당초 형식적 입찰 참여로 부천시에서 지급하는 설계보상비 내에서 설계용역을 하기로 되어 있었기 때문에 유일에서도 이에 대해 별다른 이의제기를 할 수 없었던 것으로 생각됩니다.

문) 진술인의 업무수첩 내용 중 2007.9.4. 오른쪽에 기입된 “부천T/K 입찰”, “패스트트랙 공사비 : 981,700천원, 총 공사비 : 21,534,000천원 fr태”, “패스트트랙 내역서, 일위대가 등 입수(fr 태영)”이라고 기재된 내용을 구체적으로 설명하여 주시기 바랍니다.
답) 패스트트랙이란 실시설계 중에 우선 시공하는 공사를 의미하고 이 때 소요되는 비용이 981,700천원임을 의미하며, 총 공사비는 투찰가격을 의미하고, fr태의 의미는 태영건설이 정해주었다는 것을 의미합니다. “패스트트랙 내역서, 일위대가 등 입수(fr 태영)”의 의미는 패스트트랙 공사부분에 대해서는 내역서 및 일위대가 내역 등을 제출하도록 되어 있는데 이 또한 태영건설로부터 입수하였다는 의미입니다.

문) 그렇다면 태영건설이 투찰가격 21,534,000천원 및 패스트트랙 공사비 981,700천원과 내역서 등을 사전에 결정하여, 이를 투찰일인 2007.9.4. 당일 날 알려 주었다는 의미입니까. 답) 예, 맞습니다.

27 셋째, 아래와 같은 점에 비추어 볼 때 태영건설에서 들러리업체용 설계사무소로 준비하고 있던 유일을 벽산건설에 소개하여 주었다는 사실을 확인할 수 있다.

28 ① 유일의 임해인 대표이사는 아래 <표 16>과 같이 태영건설의 정양승[16] 이사 및 이종우 차장[17]과 10년 이상 알고 지내는 사이라고 진술한 점,

<표 16> 유일 임해인 대표이사 진술내용(소갑 제20호증)

문) 진술인은 태영건설의 정양승 및 이종우와는 어떻게, 언제부터 알고 지내는 사이입니까. 답) 태영건설의 정양승 및 이종우와는 예전에 삼우설계사사무소에서 같이 근무한 경험이 있으며, 10년 이상 알고 지내는 사이입니다.

29 ② 유일의 임해인 대표이사는 아래 <표 17>과 같이 진술을 통해 통상 턴키공사의 설계를 의뢰 받으면 의뢰한 건설사와 3~4차례에 걸쳐 미팅을 한다고 진술하였음에도, 이 사건 공사의 입찰공고일인 2007. 6. 30. 전후부터 2007. 8. 28.까지 유일이 벽산건설 임직원과 이 사건 공사와 관련된 논의 및 접촉을 하였다고 볼 수 있는 일체의 증빙자료 등을 공정거래위원회에 제출할 것을 요구받았으나(소갑 제6호증), 이를 제출하지 못한 점(소갑 제20호증),

<표 17> 유일 임해인 대표이사 진술내용(소갑 제20호증)

문) 이 건 공사와 무관하게 통상적으로 턴키공사 설계용역을 의뢰 받으면, 용역의뢰한

16) 태영건설 이종우 차장의 진술에 따르면 이 사건 공사와 관련하여 이백래 전무는 전체 총괄을 하였으며, 정양승 이사는 설계 및 기술 관련 총괄을 하였다고 진술하였다(소갑 제22호증). 다만, 태영건설 정양승 이사는 건강 악화 등으로 2011년경 퇴사하여 현재 연락이 두절된 상태이다(소갑 제13호증내지 제14호증).

17) 태영건설 이종우차장은 2004.4.1.에 과장으로 입사, 2008년경에 차장으로 승진하였고, 담당업무로 건축설계 및 기술지원 역할을 하다고 진술하였다(소갑 제22호증).

건설사와 미팅을 몇 번 합니까. 답) 통상적으로 3~4차례는 하는 것 같습니다. 문) 이 건 공사와 무관하게 통상적으로 턴키공사와 관련된 KICK OFF MEETING을 하게 됩니까. 답) 예, 합니다. 문) 유일은 벽산건설과 KICK OFF MEETING을 한 사실이 있습니까. 답) 확실하지 않지만 KICK OFF MEETING을 하지 않은 것 같습니다. 문) 유일은 이 건 공사와 관련하여 공정거래위원회(2012.6.15.)로부터 이 건 공사의 입찰공고일인 2007.6.30.전후부터 2007.8.28.까지, 유일이 이 건 공사의 기본설계 도서 등을 작성하면서, 벽산건설 임·직원과 이 건 공사와 관련된 논의 및 접촉을 하였다고 볼 수 있는 일체의 입증자료 등을 제출할 것을 요구받은 사실이 있습니까. 답) 예, 있습니다. 문) 진술인은 위 자료제출 요구에 대하여 입증할 수 있는 자료를 제출하였습니까. 답) 제출하지 못하였습니다. 문) 진술인이 진술한 바와 같이 통상 턴키공사의 설계를 의뢰 받으면, 의뢰한 건설사와 3~4차례에 걸쳐 미팅을 한다고 진술하였는데, 이 건 공사와 관련하여 벽산건설과 미팅을 하거나 논의 등을 한 증빙자료 등이 없습니까. 답) 예, 없습니다.

30 ③ 유일의 임해인 대표이사는 아래 <표 18>과 같이 벽산건설과 입찰탈락시 부천시가 지급하는 설계보상비[18] 내에서 용역계약을 체결하였다는 사실을 진술 등을 통해 인정하고 있고, 이로 인해 벽산건설은 입찰에 탈락하여도 별다른 손해가 발생하지 않았다는 점(소갑 제20호증, 소갑 제8호증내지 소갑 제11호증),

<표 18> <u>유일 임해인 대표이사 진술내용(소갑 제20호증)</u>

(진술인에게 공정정거래위원회가 2012.6.11. 현장조사에서 영치한 “업무수첩”을 열람케 하다.) 문) 진술인이 작성한 2008.3.28. “ph to 벽산 이종엽 차장 - 내주계약”, 2008.5.18. “벽산 계약결제”, 2008.6.24.“부천 T/K 계약 7,500 → 세금계산서/청구”에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

18) 이 사건 공사와 관련하여 태영건설 컨소시엄은 (주)나우동인건축사사무소 등과 설계용역계약을 체결하였으며, 입찰탈락시 445백만원(부가세 별도)으로 지급하기로 계약하였다(소갑 제7호증). 이에 반해 벽산건설 컨소시엄에서 유일에게 입찰탈락시 지급하기로 한 설계보상비(약 1억원 추정 후 실제 지급은 7,500만원, 부가세 별도)는 지나치게 낮은 가격임을 알 수 있다.

답) 2008.3.28일은 이종엽 차장과 핸드폰 연락을 하였다는 의미이고, 2008.5.18일은 벽산건설과 계약을 체결하였다는 의미이며, 2008.6.24일은 이 건 공사와 관련하여 7,500만원을 벽산건설에게 청구하였다는 의미입니다.

문) 진술인이 벽산건설에게 청구한 7,500만원(부가세 별도)은 부천시가 설계보상비로 주기로 한 금액입니까.
답) 예, 부천시가 지급하기로한 설계보상비입니다.

문) 당초 이 건 공사와 관련하여 벽산건설로부터 설계용역을 의뢰받을 때 입찰탈락시 부천시가 지급하기로 한 설계보상비 내에서 받기로 하였습니까.
답) 당초 부천시가 입찰탈락시 지급하기로 한 설계보상비가 1억원인 것으로 추정하고 입찰탈락시 1억원으로 받기로 하였습니다. 다만, 부천시가 2008년경에 입찰탈락자에게 지급하기로 한 금액이 실제로 7,500만원이어서 벽산건설 이종엽차장이 이 금액으로 계약을 하자고 하여서 부득이 이 금액으로 계약을 체결하게 되었습니다.

문) 이 건 공사와 관련하여 벽산건설과 정식 용역계약서를 작성한 것은 2008.5.18일이 맞습니까.
답) 예, 맞습니다.

(진술인에게 벽산건설과 유일이 작성한 용역계약서를 열람케 하다.)

문) 진술인은 이 건 용역계약서의 계약일자인 2007.7.1.은 소급하여 기재한 것이 맞습니까.
답) 예, 맞습니다.

31 ④ 피심인 태영건설은 아래 <표 19>와 같이 (주)나우동인건축사사무소와 2007. 6월 중순경 이 사건 공사와 관련된 설계를 진행하였음에도, 유일의 임해인 대표이사는 태영건설 이종우 차장에게 아래 <표 20>과 같이 이메일(2007. 7. 26.자)로 이 사건 건 공사와 관련한 설계비견적서를 제출하고 현장설명서 및 사전조사자료를 부탁한 사실이 있다는 점,

<표 19> 태영건설 이종우 차장 진술내용(소갑 제22호증)

문) 이 건 공사의 기본설계 작성 등을 위하여, 언제부터 준비하게 됩니까.
답) 2007.6월 중순쯤에 준비를 하게 됩니다.

문) 이 건 공사의 경우 설계용역사 선정을 언제하였습니까.
답) 2007년 6월 중순쯤 정양승이사가 (주)나우동인건축사를 주관사로 하여 설계진행을 하자고 지시하였고, 2007년 6월 중순쯤 (주)나우동인건축사 소장과 함께 일을 시작하였습니다.

<표 20> 유일 임해인 대표이사가 태영건설 이종우 차장에게 통보한 이메일(소갑 제12호증)

답장 | 전체답장 | 전달 | ✕ 삭제 | 다시보내기 | 편지이동

부천 설계비견적서입니다

보낸사람 : coop <hanelim@hanmail.net> 07.07.26 15:24
받는사람 : <jwone@taeyoung.com> 주소추가
보낸날짜 : 2007년 7월 26일 목요일, 15시 24분 27초 +0900

설계비견적서 입니다
현장설명서,사전조사자료 부탁드립니다

좋은하루 되세요

hanelim

일반 첨부파일 1개(12KB) 전체저장

부천노인 설계용역비 견적서.hwp

32 ⑤ 유일은 아래 <표 21>과 같이 태영건설 컨소시엄에서 작성한 KICK OFF MEETING 자료를 2007. 7. 30.부터 컴퓨터에 저장하고 있었고, 설계방향 등을 기록한 KICK OFF MEETING 자료는 아래 <표 22>에서 살펴보는 바와 같이 경쟁회사가 보유하여서는 안되는 중요문서(대외비)에 해당한다는 점.

<표 21> 태영건설 컨소시엄에서 작성한 KICK OFF MEETING 자료[19](소갑 제15호증)

이름	크기	종류	수정한 날짜
제2부 대안분석-0729	39,072KB	한컴오피스 파워포인트 문서	2007-07-30 오후 1:43
KICK OFF MEETING1부용 보고서-070729 (3)	31,166KB	한컴오피스 파워포인트 문서	2007-07-30 오후 1:42

부천시 노인복지시설 건립공사
(KICK OFF MEETING)

제 1부 회의

TAEYOUNG 주식회사 태영건설 컨소시엄

2007. 07. 31.

220-86-09555

<표 22> KICK OFF MEETING 자료 관련 진술내용

19) 수정한 날짜란 내 PC에서 수정해서 저장하거나 상대방 PC에서 최후에 저장한 후에 내 PC로 저장한 파일의 날짜를 의미한다. 따라서 본 문건은 태영건설에서 KICK OFF MEETING을 하기 하루 전 일인 2007.7.30.에 태영건설 컨소시엄으로부터 유일이 입수한 것으로 보인다.

<태영건설 이백래 전무>(소갑 제21호증)

문) 부천시 노인복지시설건립공사(KICK OFF MEETING) 자료에 대하여 자세히 설명하여 주시겠습니까.
답) 이 자료는 영업팀에서 각 분야별 용역사로부터 자료를 받아서 총괄 취합한 자료입니다. 이 자료는 대외비로 이 건 공사의 중요한 정보가 기록되어 있습니다. KICK OFF MEETING이라는 것 자체가 이 건 공사의 방향, 참여회사, 설계의 중요 포인트 등을 기록한 자료입니다. KICK OFF MEETING 자리에는 각 분야별로 맡은 업무를 발표하고 분야별로 종합하는 자리라고 생각하시면 됩니다.

<태영건설 이종우 차장>(소갑 제22호증)

문) 이 건 공사와 관련하여, KICK OFF MEETING을 언제쯤 하게 됩니까.
답) 이 건 공사와 관련하여 KICK OFF MEETING은 2007년 7월말경 하게 됩니다.

문) KICK OFF MEETING자료는 중요하고, 보안이 필요한 자료입니까.
답) 매우 중요하며, 보안이 필요한 자료입니다.

문) 왜 중요한 자료입니까.
답) 계획안에 기본방향 및 분야별로 어떻게 특화할지를 만들기 위한 기본 자료이기 때문입니다.

(진술인에게 태영건설에서 작성한 이 건 공사의 KICK OFF MEETING 자료를 열람케 하다.)

문) 진술인에게 열람케 한 자료가 태영건설 컨소시엄에서 작성한 내부자료가 맞습니까.
답) 예, 맞습니다.

<유일 임해인 대표이사>(소갑 제20호증)

문) 이 건 공사와 무관하게 통상적으로 턴키공사와 관련된 KICK OFF MEETING을 하게 됩니까.
답) 예, 합니다.

문) 턴키공사의 KICK OFF MEETING자료는 경쟁업체에 유출되면 안 되는 자료입니까.
답) 예, 맞습니다.

문) 유일은 벽산건설과 KICK OFF MEETING을 한 사실이 있습니까.
답) 확실하지 않지만 KICK OFF MEETING을 하지 않은 것 같습니다.

(진술인에게 공정정거래위원회가 2012.6.11. 현장조사에서 발견한 태영건설 컨소시엄에서 작성한 “KICK OFF MEETING”자료를 열람케 하다.) 문) 진술인이 열람한 “KICK OFF MEETING”자료가 유일이나 벽산건설에서 작성한 자료입니까. 답) 아닙니다. 문) 진술인은 태영건설 컴소시엄에서 작성한 “KICK OFF MEETING”자료를 유일이 소유하고 있는 경위에 대하여 알고 있습니까. 답) 잘 기억이 나지 않습니다.

33 한편, 아래 <표 23>과 같이 태영건설 이백래 전무의 진술을 통해 피심인들의 투찰가격이 발주예정금액의 95%[20]를 넘지 않도록 협의한 이유를 확인할 수 있다.

<표 23> 태영건설 이백래 전무 진술내용(소갑 제21호증)

문) 태영건설은 2007.9.4.경 이 건 공사의 투찰을 21,543백만원(발주예정금액의 94.99%)으로 한 사실이 있습니까. 답) 예 있습니다. 본인이 발주예정금액의 95%이내에서 최대한 투찰을 하도록 업무팀에 지시하였습니다. 문) 진술인은 이 건 공사의 발주예정금액의 95%로 최대한 투찰하도록 한 이유가 있습니까. 답) 태영건설 업무팀에서 보고하기로, 조달청에서 건설회사가 발주예정금액의 95%를 넘어 입찰에 참여하면 공정거래위원회에 신고한다고 해서, 업무팀에 95%이내에서 최대한 근접해서 투찰하도록 지시하였습니다.

2) 합의의 실행

34 피심인 벽산건설은 2007. 9. 3. 피심인 태영건설이 소개하여 준 설계용역회사인 유일이 작성한 기본설계도서 등을 부천시에 제출하였고, 이 사건 공사의 입찰일인 2007. 9. 4. 태영건설에서 미리 정해준 금액인 21,534백만 원(발주예정금액의 94.95%)으로 투찰하였으며, 태영건설은 21,543백만 원(발주예정금액의 94.99%)으로 투찰하였다.

20) 피심인 태영건설의 투찰가격은 21,543백만원(발주예정금액의 94.99%), 피심인 벽산건설의 투찰가격은 끝자리 2개 숫자만 다른 21,534백만원(발주예정금액의 94.95%)으로 양사의 투찰금액 차이는 불과 9백만원이다.

35 그 결과 태영건설은 가격점수에서 벽산건설과 불과 0.02점밖에 차이가 나지 않으면서, 설계점수에서 벽산건설보다 3.3점을 높게 받아, 태영건설 이백래 전무의 지시대로 발주예정금액의 95%내에서 최대한 근접한 94.99%로 낙찰을 받을 수 있었다.

36 이러한 사실은 첫째, 아래 <표 24>와 같이 벽산건설 김동수 이사의 2009. 10. 17.자 자필 진술서를 통해 확인할 수 있다.

<표 24> 벽산건설 김동수 이사 자필 진술서(소갑 제17호증)

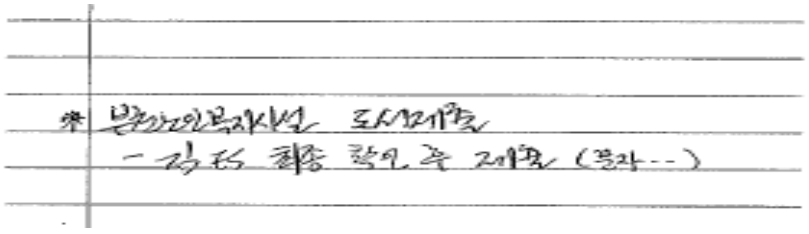
당사는 본건 공사의 입찰일인 2007. 9. 4. 태영건설에서 이미 ~~결정~~ 정해진 금액인 21,534,000,000원으로 입찰에 참가 하였고, 태영건설은 21,543,000,000원으로 입찰에 참가 하였습니다.

입찰결과 태영건설이 당사보다 설계점수가 월등히 높아 낙찰자로 최종결정 되었습니다. 태영건설의 설계점수가 당사보다 더 높은 이유는 태영건설에서 위탁건축사 사무소에게 입찰안내서에서 요구하는 최소한의 조건만을 충족하도록 당사의 기본설계도서를 작성하도록 요청하였기 때문입니다.

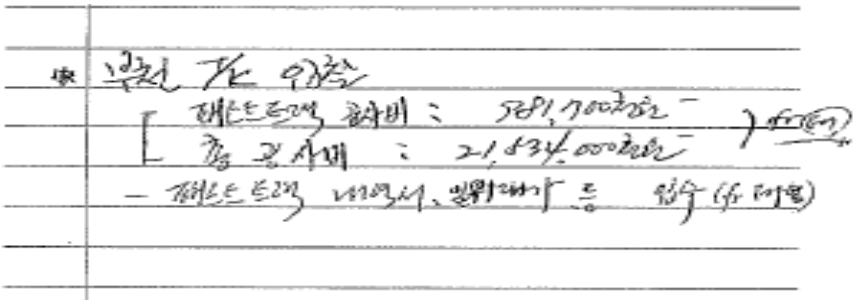
37 둘째, 아래 <표 25> 및 <표 26>과 같이 벽산건설의 이종엽 차장의 업무수첩 및 진술을 통해서 확인할 수 있다.

<표 25> 벽산건설 이종엽 차장 업무수첩(소갑 제4호증)

<2007.9.3. 업무수첩 오른쪽 내용>



<2007.9.4. 업무수첩 오른쪽 내용>



<표 26> 벽산건설 이종엽 차장 진술내용(소갑 제21호증)

문) 진술인은 2007.9.3일 부천시에 기본설계도서를 제출하였습니까.
답) 예 맞습니다. 그 당시 유일의 장현민 실장과 함께 부천시를 방문하여 제출하였습니다.

문) 진술인의 업무수첩 내용 중 2007.9.3. 오른쪽에 기입된 “부천노인복지시설 도서제출 - 김ES 최종확인 후 제출(문자....)”라고 기재된 내용을 설명하여 주시기 바랍니다.
답) 본인은 이 건 공사의 입찰에 있어 상급자의 최종 승인을 받지 않고서는 부천시에 기본설계도서를 제출할 수 없다고 생각하였습니다. 그래서 김동수 이사에게 문의하여 최종 결재가 난 것을 문자로 확인하고 기본설계도서를 제출하였습니다.

문) 진술인의 업무수첩 내용 중 2007.9.4. 오른쪽에 기입된 “부천T/K 입찰”, “패스트트랙 공사비 : 981,700천원, 총 공사비 : 21,534,000천원 fr태”, “패스트트랙 내역서, 일위대가 등 입수(fr 태영)”이라고 기재된 내용을 구체적으로 설명하여 주시기 바랍니다.
답) 패스트트랙이란 실시설계 중에 우선 시공하는 공사를 의미하고 이 때 소요되는 비용이 981,700천원임을 의미하며, 총 공사비는 투찰가격을 의미하고, fr태의 의미는 태영건설이 정해주었다는 것을 의미합니다. “패스트트랙 내역서, 일위대가 등 입수(fr 태영)”의 의미는 패스트트랙 공사부분에 대해서는 내역서 및 일위대가 내역 등을 제출하도록 되어 있는데 이 또한 태영건설로부터 입수하였다는 의미입니다.

문) 그렇다면 태영건설이 투찰가격 21,534,000천원 및 패스트트랙 공사비 981,700천원과 내역서 등을 사전에 결정하여, 이를 투찰일인 2007.9.4. 당일 날 알려 주었다는 의미입니까.
답) 예, 맞습니다.

문) 태영건설이 정해준 대로 벽산건설이 투찰을 하였습니까.
답) 예, 맞습니다. 업무팀에서 그대로 투찰한 것으로 알고 있습니다.

문) 벽산건설이 이 건 공사의 들러리로 참여하기로 되어 있는데, 실제 벽산건설이 태영건설보다 투찰가격을 높게 쓴 이유가 있습니까.
답) 투찰가격은 태영건설이 정해준 금액을 썼기 때문에 그 이유에 대해서는 정확하게 모르겠습니다. 다만, 결과적으로 봤을 때 태영건설과 벽산건설의 투찰가격의 차이가 900만원 밖에 차이가 나지 않고 입찰가격 점수에서도 50점 만점에 태영건설이 49.98점이고, 벽산건설이 50점이라고 볼 때, 투찰가격의 차이는 의미가 없다고 생각됩니다.

문) 벽산건설의 기본설계 점수가 50점 만점으로 할 때 41.50점, 태영건설이 44.80점으로 3.3점 차이가 나고 있는데 왜 이러한 점수 차이가 난다고 생각하십니까.
답) 벽산건설의 경우 상대적으로 적은 점수를 받을 수밖에 없는 이유는 설계부분에 있어서 설계용역사인 유일과 전혀 논의를 한 적도 없고, 설계점수를 잘 받기 위한 노력도 하지 않았기 때문입니다. 참고로 이전에 진술한 바와 같이 유일과는 불과 4일 만에 준비된 것이라 이러한 결과는 당연하다고 생각합니다.

38 위와 같이 피심인들은 합의한 내용에 따라 실행하였고, <표 4>와 같이 피심인 태영건설이 낙찰자로 선정되었으며, 2007. 12. 6. 태영건설과 부천시는 태영건설이 투찰한 금액인 21,543백만원으로 도급계약을 체결하였다.

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[21] 제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위

21) 피심인들의 투찰일인 2007. 9. 4. 당시를 기준으로 2007. 4. 13. 법률 제8382호로 개정된 것(시행 2007. 7. 14, 이하 '법'이라 한다)을 적용한다.

2.~8. (생략)

②~⑤ (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

39 피심인들의 행위가 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위에 해당하기 위해서는 첫째, 사업자가 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여, 둘째, 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 합의를 하고, 셋째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건에 해당하는지 여부

가) 법 제19조 제1항 제1호 해당여부

40 법 제19조 제1항 제1호에서 말하는 '가격'은 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받는 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지불하여야 하는 것이라면 그 명칭에 구애됨이 없이 당해 상품 또는 용역의 가격에 포함된다.[22]

41 '가격결정행위'라 함은 최종거래 가격을 결정하는 행위는 물론 최종가격을 결정하는데 필요한 요소를 결정하는 행위를 포괄하는 것으로, 최종가격은 물론 평균가격, 표준가격, 기준가격, 최고·최저가격 등 명칭 여하를 불문한다.[23]

42 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이 부천시가 발주한 이 사건 공사의 입찰과 관련하여 유찰되지 않도록 하기 위해 벽산건설을 형식적으로 입찰에 참여시키고 태영건설이 투찰한 금액이 낙찰가격으로 결정되도록 하는 행위는 법 제19조 제1항 제1호에서 규정

22) 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두10212 판결 참조
23) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결 참조

하고 있는 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'에 해당한다.

나) 합의의 존재여부

(1) 합의의 의미

43 법 제19조 제1항의 '합의'는 2이상의 사업자간의 의사의 합치를 말한다. 여기서 의사의 합치라 함은 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 따라서, 구두나 서면을 통해 명시적으로 의사의 합치를 확인한 것뿐만 아니라 상황에 따라서는 눈짓, 손짓만으로도 합의는 성립될 수 있으므로, 사업자들이 어떠한 방식으로 의사의 합치를 확인하였는지는 '합의의 존부'에 영향을 미치지 아니한다.

(2) 합의의 존재 여부

44 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이, ① 태영건설은 이 사건 공사의 입찰이 유찰되지 않도록 벽산건설이 형식적 입찰 참여를 제안하였고 벽산건설은 장래에 턴키공사를 수주할 때 태영건설이 많은 도움을 줄 것을 기대하고 이를 수락한 점, ② 태영건설에서 들러리업체용 설계사무소로 준비하고 있던 유일을 벽산건설에 소개하여 주었다는 점, ③ 벽산건설과 유일은 입찰탈락시 부천시에서 지급하는 설계보상비 내에서 설계용역계약을 체결하였고, 벽산건설은 입찰에 탈락하여도 별다른 손해가 발생하지 않았다는 점, ④ 투찰일인 2007. 9. 4. 태영건설에서 투찰가격을 벽산건설에게 미리 정해 주었다는 점, ⑤ 그 결과 태영건설은 가격점수에서 벽산건설과 불과 0.02점밖에 차이가 나지 않으면서, 설계점수에서 벽산건설보다 3.3점을 높게 받아, 태영건설 이백래 전무의 지시대로 발주예정금액의 95%내에서 최대한 근접한 94.99%로 낙찰을 받을 수 있었다는 점 등을 고려하면 복수의 사업자들 사이에 의사연락을 통한 의사의 합치나 의사의 일치가 있었다는 상호인식, 즉 합의가 있었음이 인정된다.

다) 경쟁제한성 여부

(1) 경쟁제한성의 의미

45 당해 행위가 '경쟁제한성'을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품 선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래 조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[24]

46 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로, 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다.[25]

(2) 경쟁제한성 여부

47 부천시가 발주한 이 사건 공사의 입찰과 관련하여, 피심인들이 태영건설의 낙찰을 위하여 이 사건 공사가 유찰되지 않도록 벽산건설을 형식적으로 입찰에 참여시키고 태영건설이 투찰한 금액이 낙찰가격으로 결정되도록 하는 행위는 이 사건 공사 입찰시장에서 경쟁을 감소·소멸시켜 경쟁을 제한하는 효과만 발생시킬 뿐 어떠한 효율성 증대효과도 발생시키지 아니하므로 경쟁제한성이 인정된다.

3) 소 결

48 따라서 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 위 2. 다. 2)에서 살펴본 바와 같이 법 제19조 제1항 제1호를 위반하는 부당한 공동행위에 해당한다.

3. 처분

24) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564판결 등 참조
25) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참고

가. 시정조치 및 과징금 부과

49 이 사건 공동행위는 이미 종료되었으나 향후 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위가 재발되지 않도록 하기 위해 법 제21조에 따라 행위금지명령을 하기로 하고, 피심인들의 위반행위가 입찰담합에 해당되어 행위의 성격상 경쟁제한효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령(2007. 7. 13. 대통령령 제20166호로 개정된 것) 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시 [2005. 7. 13. 공정거래위원회 고시 제2005-15호 및 2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 내용 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항, 이하 '과징금고시'라 한다) Ⅲ. 1. 나. (1) 및 Ⅲ. 2. 다. (1) 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

50 위 2. 가.의 행위는 입찰담합에 해당하므로 피심인 태영건설의 최초 계약금액[26] 21,543,000,000원 중 부가세를 제외한 19,584,545,455원을 각 피심인의 관련매출액[27]으로 한다.

나) 부과기준율

51 위 2. 가.의 위반행위는 투찰가격 및 낙찰 예정자를 사전에 결정하는 입찰담합인

26) 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마) 1) : 낙찰이 된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정금액(예정금액이 없는 경우에는 응찰금액)을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

27) 피심인 태영건설은 부천시와의 최초 계약 후 3차례에 걸친 변경계약을 거쳐 최종 23,611백만 원으로 계약을 체결하였으나, 이 사건 위반행위는 법 제19조 제1항 제1호(가격결정행위)에 해당하는 입찰담합인 점, 이 사건 공사와 관련하여 피심인들간 합의하여 투찰한 금액이 최초 계약금액과 같은 점 등을 고려하여 이 사건 위반행위로 인한 관련매출액은 최초 계약금액으로 한다.

점, 이 사건 공사 입찰시장에서 피심인들의 시장점유율이 100%인 점, 행위의 성격상 경쟁제한효과가 발생하는 것이 명백하고 효율성 증대 효과는 없다고 보이는 점, 태영건설의 투찰율 94.99%는 공정거래위원회 조사를 회피하기 위한 선에서 최대한의 투찰율인 점[28] 등을 감안하여 '매우 중대한 위반행위'에 해당하는 부과기준율 중 10%를 적용한다.

다) 산정기준

52 위 관련매출액 및 부과기준율을 적용하여 산정기준을 정하되, 벽산건설의 경우 이 사건 공사 입찰에 형식적으로 참여하여 낙찰 받지 못하였으므로 산정기준을 2분의 1로 감액한다[29].

53 위와 같이 산정된 피심인별 과징금 산정기준은 아래 <표 28>과 같다.

<표 28> 피심인별 과징금 산정기준

(단위: 천 원)

피심인	관련매출액	부과 기준율	산정기준	감액	최종 산정기준
태영건설	19,584,545	10%	1,958,454	-	1,958,454
벽산건설	19,584,545	10%	1,958,454	50%	979,227

2) 1차 조정

54 피심인들의 경우 위반행위의 횟수, 위반행위의 기간 등에 의한 1차 조정 사유가 없으므로 1차 조정 금액은 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

55 피심인들의 경우 2차 조정 사유에 해당사항이 없으므로 2차 조정 금액은 1차 조

28) 태영건설 이백래 전무는 발주예정금액의 95%를 넘어 입찰에 참여하면 조달청에서 공정거래위원회에 신고를 한다고 해서 95%이내에서 최대한 근접해서 투찰하도록 지시하였다고 진술하였다(<표 23>, 소갑 제21호증).

29) 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1). (마) 2)

정금액과 동일하다.

4) 부과과징금의 결정

56 건설업 시장 규모가 축소되어 전반적으로 어려운 사정을 감안하여 피심인별로 2차 조정 금액에서 30%를 감경한다.

57 피심인 태영건설은 이 사건 공사 컨소시엄 지분이 60%로 단독으로 낙찰을 받았을 경우보다 이익 규모가 작은 점을 고려하여 2차 조정 금액에서 10%를 추가 감경한다.

58 피심인 벽산건설의 경우 이 사건 심의일 직전 3개년도 재무제표상 당기순이익을 각각 3:2:1로 가중평균한 금액이 적자인 점 등을 고려하여 2차 조정 금액에서 40%를 추가로 감경한다.

59 위와 같은 사정을 반영하고, 백만 원 단위 미만의 금액을 버린 금액을 피심인별 부과과징금으로 한다. 피심인별 부과과징금 내역은 아래 <표 29>와 같다.

<표 29> 피심인별 부과과징금

(단위: 천 원)

피심인	2차 조정 금액	감경율	부과과징금
태영건설	1,958,454	40%	1,175,000
벽산건설	979,227	70%	293,000

4. 결 론

60 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제1호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 8월 29일

의 장 위 원 김 학 현

위 원 장 용 석

위 원 박 병 형